

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 549/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายบุญส่งหรือแอ้ว ทองฤทธิ์ กับพวก

จำเลย

นายบุญส่งหรือแอ้ว ทองฤทธิ์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานรับของโจรตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี ฯลฯ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง(อันดับ 71,64,69)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 80,000 บาท
(อันดับ 5)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายบุญส่งหรือแอ้วจำเลยที่ 1 ในระหว่างอุทธรณ์ ดีราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายบุญส่งหรือแอ้วจำเลยที่ 1 ในระหว่างอุทธรณ์ ดีราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการต่อไป

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>